

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3000/2538

นายเสนาะ ธรรมครองอาตม์

โจทก์

นายธีรพงศ์ ดลบัลดาล กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยแต่ละคนถ้าแบ่งแยกได้ ก็ต้องถือทุนทรัพย์แยกจากกันตามรายตัวจำเลยเมื่อราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์เรียกร้องจากจำเลยที่ 4 สามารถแยกได้และมีราคาไม่เกินสองแสนบาท แม้จะเป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ก็ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยที่ 4 ฎีกาเฉพาะที่ดินแปลงของจำเลยที่ 4 ซึ่งมีทุนทรัพย์เพียง 120,000 บาทและข้อฎีกาของจำเลยที่ 4 เป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ไม่รับฎีกาคืนค่าขึ้นศาล

จำเลยที่ 4 เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ฟ้องเรียกที่ดินคืนจำเลยให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ว่าที่ดินเป็นของจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 ซื้อโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน จึงเป็นคดีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้ อาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 252 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 4 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 3352 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี การซื้อขายฝากระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 การซื้อขายระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 และระหว่างจำเลยที่ 1 กับนางสำอองค์ การซื้อขายระหว่างนางสำอองค์กับจำเลยที่ 5 คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 4 (อันดับ 157)

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 160)

คำสั่ง

วันที่ 25 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2539

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยแต่ละคนอาจแบ่งแยกได้จึงต้องถือทุนทรัพย์แยกจากกันตามรายตัวจำเลย เมื่อราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์เรียกร้องจากจำเลยที่ 4 มีราคาไม่เกินสองแสนบาท แม้จะเป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ก็ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 4 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-จารุณี ตันตยาคม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ